- Khi ly hôn: việc nuôi con ,việc chia tài sản và thanh toán các nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng do chúng tôi tự thỏa thuận với nhau,nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Làm tại ……. ngày tháng năm
Người làm đơn

Chồng Vợ

---

Câu 3:Tình tiết bổ sụng:*Trước khi kết hôn với Chị Thúy năm 1998 tại xã BB(nơi cư trú chi Thúy),Anh Vĩnh đã từng làm đăng ký kết hôn (nhưng không sống chung)với chị Hồng vào năm 1995 tại xã T (nơi cư trú A Vĩnh).*Hỏi **quan hệ hôn nhân Chị Thúy-Anh Vĩnh sẽ giải quyết theo thủ tục nào**?

---

-Anh Vĩnh kết hôn chị Thúy năm 1998-thuộc thời điểm áp dụng hiệu lực của Luật HNGD 1986.
-Điều 8 LHNGD 1986 qui định :Việc kết hôn do UBND xã phường công nhận..mọi nghi thức kết hôn khác đều không có giá trị pháp lý.Nên giữa Anh Vĩnh và chị Hồng ,tuy không tổ chức đám cưới và không sống chung,nhưng có đăng ký kết hôn nên là hôn nhân được pháp luật công nhận.
-Điều 7-khoản a LHNGD 1986 qui định:Cấm kết hôn trong trường hợp đang có vợ có chồng.Nên việc Anh Vĩnh – kết hôn sau với chị Thúy là trái pháp luật.
-Diều 9 LHNGD 1986 qui định:Một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nên quan hệ hôn nhân chị Thúy với Anh Vĩnh giải quyết theo thủ tục việc dân sự:Tòa án ra QD hủy việc kết hôn trái pháp luật theo yêu cầu của Anh Vĩnh hoặc Chị Thúy.

---

Câu 4:**Việc thuận tình ly hôn sẽ được Tòa án giải quyết như thế nào**?
-Do Tòa án xác minh kết hôn trái pháp luật,nên theo BLTTDS (hiệu lực từ 01/01/2005 )Thẩm phán ra quyết định không chấp nhận yêu cầu việc dân sự về thuận tình ly hôn (đ 314 và 315 BLTTDS).Đồng thời Thầm phán sẽ ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật vào năm 1998.

---

Câu 5:*Tình tiết bổ sung: Khi ly hôn,Anh Vĩnh đồng ý cấp dưỡng để chị Thúy nuôi con.Nhà là tài sản chung.Đất trả lại bố mẹ chồng.Nợ chung chia hai.*Hỏi **quan điểm đối với tài sản chung của vợ chồng** Vĩnh-Thúy?
-Về đất:năm 2000 Anh Chi được cấp GCN QSDD nên thuộc hiệu lực LDD 1993 –sdbs 1998. Thời điểm đó,đất đai thuộc sở hữu toàn dân ,Hộ gia đình sử dụng đất ở vì lý do chuyển đi hay không còn nhu cầu ở mới được chuyển nhượng QSDD ( đ 75 LDD 1993 ) ,nên việc trả lại đất cho cha mẹ chồng là điều không có căn cứ pháp luật.
Theo đ118 BLDS 1995 :Quyền sữ dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cũng là tài sản chung của hộ.
-Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng,nên chia hai.

---

Câu 6:**Thỏa thuận nuôi con và tranh chấp tài sản có được giải quyết luôn với quan hệ hôn nhân không**?
- Khi hủy việc kết hôn trái pháp luật(đ 9 LHNGD 1986)
+Tài sản giải quyết theo nguyên tắc: Tài sản riêng của ai thuộc quyền sở hữu người ấy.Tài sản chung được chia theo công sức mỗi bên.Quyền lợi chính đáng bên bị lừa dối (chị Thúy) được bảo vệ.
+Quyền lợi của con giải quyết như ly hôn.
Nên Tòa án khi ra quyết định hủy việc kết hôn sẽ giải quyết luôn tài sản và thỏa thuận nuôi con

---

Câu 7:*Tình tiết bổ sung:Tòa án nhận đơn đòi nợ của Ngân hàng do trước đây Anh Vĩnh vay 85 triệu có thế chấp GCNQSDD.*